

هو خطاب الله المستعمله بافعال المتلفيه بالاقتضاء

الفرعية الحكم التلخيص - الحكم الوضعي (١٤)

١. الحكم التلخيص: مقصوده طلب فعل او طلب ترك او خير

- الحكم الوضعي: ليس فيه طلب او خير وانما بياته هذا الشرط لسبب لهذا السبب

٢. الحكم التلخيص $\Rightarrow$ لا بد ان يكون مقدورا للمكلف العلم $\Rightarrow$ لا تلخيص الا بمقدور

الحكم الوضعي $\Rightarrow$ لا يشترط ان يكون مقدورا للمكلف فقد يكون مقدورا امر لا فانه يبين السبب ولا دخل للمكلف فيه

٣. الحكم التلخيص $\Rightarrow$ لا بد ان يتعلق بفعل للمكلف

- اما الحكم الوضعي $\Rightarrow$ لا يشترط ان يوجه لبالغ عاقل

٤. الحكم التلخيص $\Rightarrow$ لا بد ان يكون الحكم التلخيص معلوما للمكلف

- الحكم الوضعي $\Rightarrow$ لا يشترط ان يكون معلوما للمكلف

مبدأ 5. الحكم التلخيصي = لا يتعلق إلا بالسبب + للباشرة

الحكم الوضعي = لا يشترط له يتعلق بالسبب والباشرة

الأصوحي
وضح الفروقه بين الحكم التلخيصي - الفقهي ؟ (14)

- الحكم الأصوحي : هو ذات الخطاب الصادر منه الشارع
الدال على طلب أو تحيير أو وضع .

- الحكم الفقهي : الأثر الذي يقتضيه خطاب الشارع
في الفعل كالوجوب والحرمة

تقسيم الحكم الشرعي :

* ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين رئيسيين - حكم تلخيصي
* أنواع الحكم التلخيصي : - حكم وضعي



* أنواع الحكم التلخيصي :

1 ما يتوهم صفه لفعل المالك

2 ما يتوهم اثرا لفعل المالك، كملك المبيع

3 ما يتوهم تابعا للأثر لتبوت القصد دينا في الذمه

لغة: السلامه وعدم الاختلال

اصطلاحاً: ترتيب المقصود الدنيوي، لاستيفائه
الركائز والشروط الشرعية فالصحيح: ما شرع باصله
المثال: البيع التام المصلحة
وصفه

← البطلان

لغة: السلامه وعدم الاختلال / ما يقابل الصحة
اصطلاحاً: ترتيب عدم ترتيب المقصود الدنيوي
لعدم استيفائه الركائز والشروط الشرعية
- الباطل: ما لم يشرع باصله ولا بوصفه.

* المثال: بيع الميتة والدّم

← الفساد

لغة: الخلل ويظهر به التلف والعطب
اصطلاحاً: عدم ترتيب المقصود الدنيوي لوصف
خارجي لا لعدم استيفاء الركائز والشروط الشرعية
- الفاسد: ما شرع باصله دون وصفه

* المثال: بيع الخبز في السقف (أو) الطير في الهواء

المصحة

لغة: السلامة وعدم الاختلال

اصطلاحاً: ترتيب المقصود الدنيوي، لاستيفائه
الاركان والشروط الشرعية فالصحيح: ما شرع باصله
المثال = البيع التام المظلم
وصفه

← البطلان

لغة = السلامة وعدم الاختلال / ما يقابل الصحة
اصطلاحاً = ترتيب عدم ترتيب المقصود الدنيوي

صفة لفعل المآلف

اثر لفعل المآلف

تابع لأثر

فعل للمآلف

ما المراد بـ **هو صفة لفعل المآلف** ؟

أفعال المآلفية تنصف بصفة

الوجوب	أو
الحرمة	
النهي	

ينقسم ما هو صفة لفعل المآلف باعتبار **الوقوع**

الأول: ما اعتبرت فيه المقاصد **الدنيوية** اعتباراً أولياً

- المراد بالمقاصد الدنيوية: الحاصل في الدنيا لتفريغ الذمة

- المراد بالمقاصد الآخروية: الحاصل في الآخرة كالثواب

الثاني: ما اعتبرت فيه المقاصد **الآخروية** اعتباراً أولياً

أنواع ما اعتبرت فيه **المقاصد الدنيوية** اعتباراً أولياً

⇐ القسم الأول: ما تشترك فيه **العبادات + المعاملات**

↓
المفساد

↓
البطالة

↓
المصحة

⇐ القسم الثاني: ما تختص به **المعاملات فقط**

↓
النزوم

↓
التفاد

↓
الانقار

⇒ أقسام الكلم المتلصق ⇒

صفة لفعل المتلصق

اثر لفعل المتلصق

تابع لأثر

فعل المتلصق

- ما المراد بـ **فهو صفة لفعل المتلصق** ؟

أفعال المتلصقية تنصرف بصفة

الوجوب	}	أو
الحرمه		
النسب		

- ينقسم ما هو صفة لفعل المتلصق باعتبار **الوقوع**

الأول: ما اعتبرت فيه المقاصد **الدنيوية** اعتباراً أولياً

- المراد بالمقاصد الدنيوية: الخاصات والمصالح الدنيوية

الانعقاد

هو ارتباط أجزاء التصرف ببعضها ببعض شيئاً

مثال: الإيجاب من أحد العاقدين والقبول من الآخر

التفاز

ترتب الأثر المقصود من العقد بدونه توقف

اللزوم

كأن العقد بحيث لا يمكن رفعه

مثال: البيع التام لا يُلغى إلى ما لا يليق من الشروط فهو عقد لازم

أما البيع بشرط الخيار فهو غير لازم
لاحتماله الفسخ عملاً بشرط

مقال: البيع التام لا يخلو من الشروط فهو
عقد لازم اما البيع بشرط الخيار فهو غير لازم
لاحتتماله الفسخ عملاً بشرط بالشرط

الفرق بين الحکم - متعلق الحکم:

لغة الحکم = ذات الخطاب ، متعلق الحکم = فعل المثلّف
الذي يضاف اليه الحکم
مثلاً: اذا ادى
رجل صلواته مستوفيه لا ركانها وشرائطها
فادته الصلاة صحيحة والحکم الثابت بها الصحة

أنواع ما اعتبرت فيه المقاصد الأخرى المختارة
الأول: الحکم الاصلی (العزيمة) الثاني: الحکم الفعی
اصلي (الرضية)

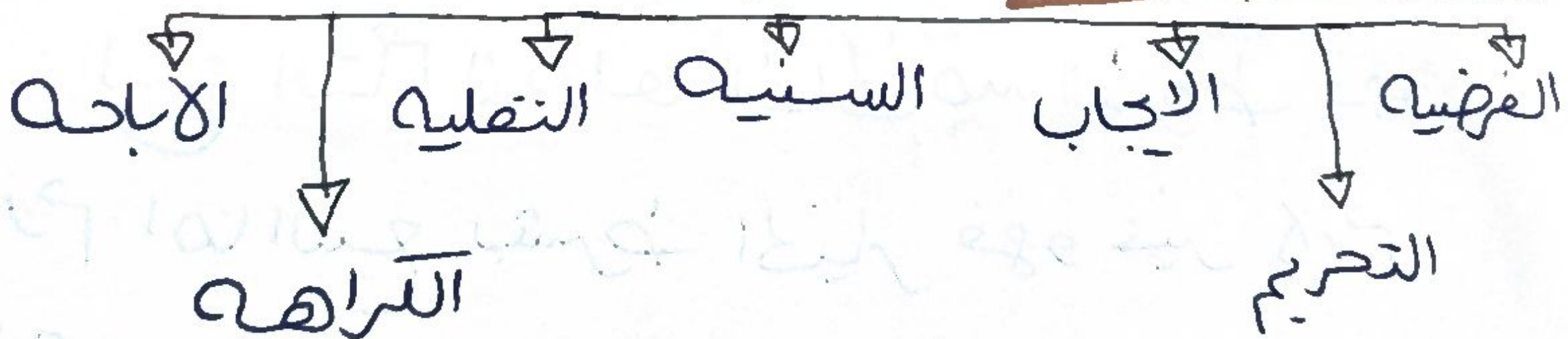
= الحکم الاصلی (العزيمة)

لغة: المقصد المؤكد أو المحقق

اصطلاحاً: ما شرع أولاً غير مبني على اعتذار العباد

المثال: فرضية الصلاة والزكاة، فرضية الصوم

اقسام الحکم الاصلی بالنسبة للحقیة باعتبار ذاتها

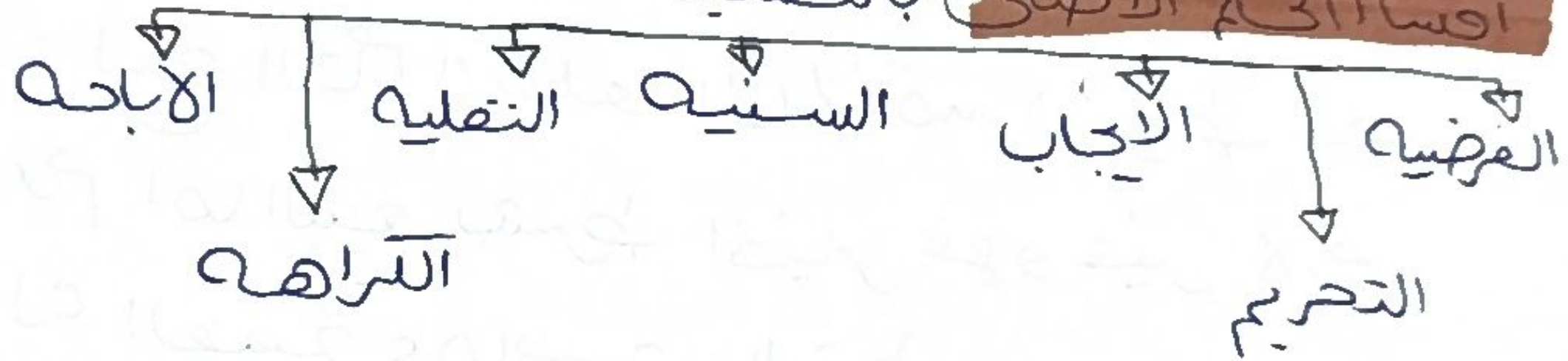


لغة: الفقه المؤكد أو المحقق

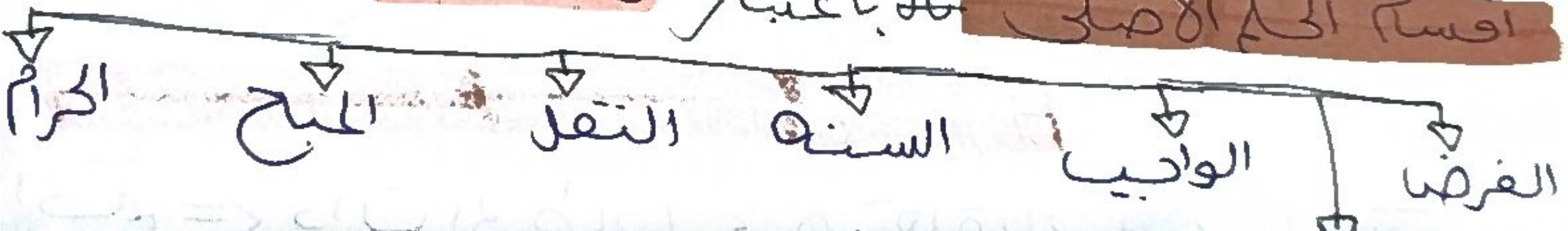
اصطلاحاً: ما شرع أولاً غير مبني على اعتبار العباد

المثال: فرضية الصلاة والزكاة، فرضية الصوم

اقسام الحكم الأصلي بالنسبة للمحقق باعتبار ذاته



اقسام الحكم الأصلي باعتبار متعلقه



من الأصول

أولاً: الفرض

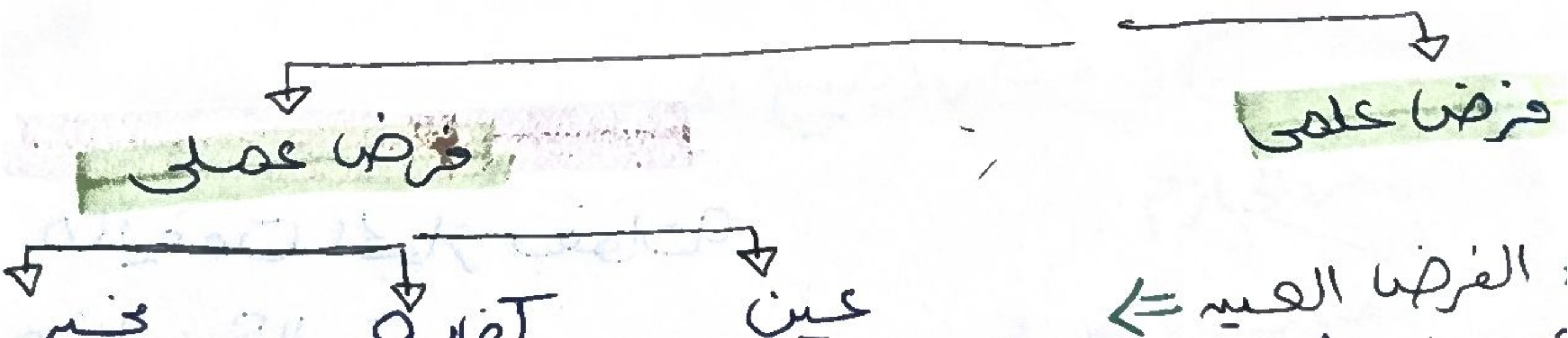
مر

لغة: القطع أو التفسير

اصطلاحاً: ما كان فعله أولى مستتره مع منع الترتيب
بدليل قطعي .

مثال: قراءه القرآن في الصلاة فهي ثابتة بدليل قطعي
حكم الفرضية: اللزوم علمياً وعملاً .

أقسام الفرضية عند المنطقيين



الفرضية العينية <=>

فرضا علمي

* الفرض العلمى <=

هو ما ينظر فيه بالذات الى فاعله حيث قصد حصوله
من كل عين اى ما كل واحد من المكلفين
مثال: الصلوات

حكم فرض العلمى <= للزوجه من فرضها عليه فلا تبرأ
ذمتها الا باثباته هو لا براء غيره .

* فرض الكفايه <=

هو ما طلب حصوله من مجموع المكلفين لا من جميعهم

مثال: الیهاد - تسميت العاقر

دفعه دفعه آفاده - ان دفعه دفعه - لا دفعه دفعه

عَيْنُ كَفَايَةٍ خَيْرٌ فِيهِ

* الفرض العيني > هو ما ينظر فيه بالذات الى فاعله حيث قصد حصوله من كل عين اى من كل واحد من المكلفين

مثال: الصلاة

حكم فرض العيني > اللزوم من فرضه عليه فلا تبرأ ذمته الا باثباته هو لا براء غيره .

* فرض الكفاية > هو ما **طلب حصوله** من مجموع المكلفين **لا من جميعهم**

مثال: الجهاد - تمشيت العاصي

حكم فرض الكفاية > اذا فعله البعض سقط عنه **الباقيين** وارتفع **الاثم** عنه الجميع

المقبولة

* الفرض الخير $\Rightarrow$ هو ما طبع الشارع لا بعينه فيه

بل في غممه امر معينه .

- مثال: ذهاب الكفار .

حكم الفرض الخير فيه $\Rightarrow$ تبرأ ذمه اى انشاذا
اى بواحدة من الخصال الثلاث وانه لم يأت بها
أنهم واسأكم العقاب .

تفريفا الفرض العلمى

ما يفوت الجواز بفواته

أما بواحدة من الخصال **الصلوات** وأنه لم يأت بها
أنهم **واسأخه العقاب**.

تفريقا الفرض العلمى:

ما يفوت الجواز بفواته

مثال: كالوتر

ح/ لا يجوز له عليه الوتر أنه يصلى الفجر وهو متذكر
أنه عليه الوتر، فنفوت جواز الفجر بفوات الوتر (ح)

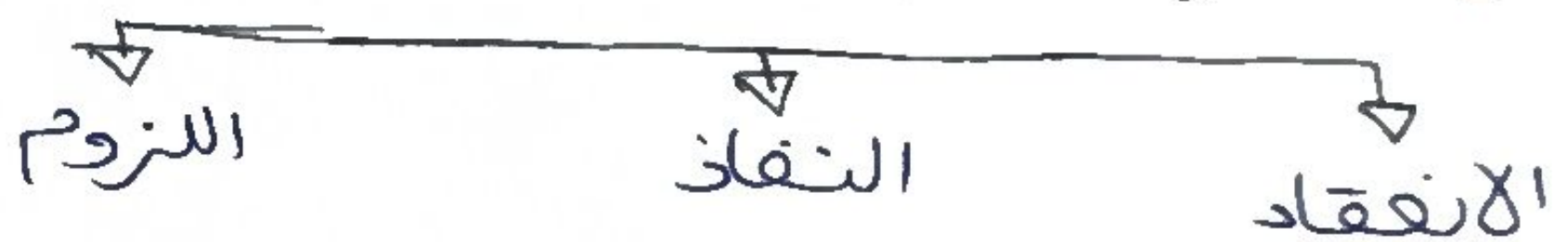
يجب تقسيم المقاصد الدنيوية تنقسم الأحوال

إلى زهف وعد الملف حيث المقاصد الدنيوية

1. ما يشترك فيه العبادات والمعاملات



2. ما يختص بالمعاملات فقط



* سلم التدرج في النهي (صيح الحرام)

1. النهي الجازم

2. التصريح بالتحريم

3. تريب العقوبة

4. الأمر بالاحتساب